

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 184/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมล โรจน์ทงศ์ กับพวก

จำเลย

นายสุพัฒน์ พลชาลี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยที่ 2 ไม่ใช่ผู้ร้องที่ยื่นขอประกันและไม่ใช่ว่าผู้ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ จะขออุทธรณ์คำสั่งไปศาลฎีกาไม่ได้จึงไม่รับคำร้องนี้

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์นั้น จำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ร้องและผู้เรียงตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวแล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ โปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ และมีคำสั่งตามคำร้องดังกล่าวของจำเลยที่ 2 ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพาอาวุธผิดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ปรบ 100 บาท ฐาน

ซึ่งทรัพย์สินโดยมีอาวุธและร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปตามมาตรา 339 วรรค 2 จำคุก 10 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 10 ปี ปรับ 100 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยที่ 2 กับนายประกันได้ลงลายมือร่วมกัน แม้นายประกันจะมาฟังคำสั่งขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์เพียงคนเดียว จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอให้ปล่อยชั่วคราวด้วย ย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งได้ จึงให้รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายสุพัฒน์จำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์สินและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยที่ 2 กับนายประกันได้ลงลายมือร่วมกัน แม้นายประกันจะมาฟังคำสั่งขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์เพียงคนเดียว จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอให้ปล่อยชั่วคราวด้วย ย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่ง

ได้ จึงได้รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายสุพัฒน์จำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลัก ทรัพย์และดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ